德钦羊拉上海千多量建筑劳务有限公司
“10·28”一般车辆伤害事故调查报告

2023年10月28日，上海千多量建筑劳务有限公司8#公路BC段工地发生施工车辆侧翻事故1起，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，德钦县人民政府成立了由县委常委、常务副县长斯那品楚担任组长，县应急管理局、县公安局、县发改局、县总工会、县人社、羊拉乡政府为成员单位的德钦羊拉上海千多量建筑劳务有限公司“10·28” 事故调查组，并邀请县纪委监委、检察院参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下：

一、事故项目基本情况

（一）事故相关单位情况

1、施工单位：上海千多量建筑劳务有限公司

企业统一社会信用代码：91310116MIJD2QQ03；公司成立于2020年04月16日；法定代表人：王*和；注册资本：壹亿元整；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：（1）许可项目：各类工程建设活动、建筑劳务分包、建设工程监理、建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；（2）一般项目：园林绿化工程施工、工程管理服务、会议及展览服务、市政设施管理、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、电力电子元器件销售、机械设备租赁、企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

安全生产许可证情况：安全生产许可证（编号：（沪）JZ安许证字〔2020〕151339）；法定代表人：王*和；单位地址：上海市崇明区新村乡耀洲路741号5幢7113室；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；许可范围：建筑施工；有效期：2023年08月10日至2026年08月09日。

2、设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

统一社会信用代码：91420100672769541O；公司成立于2008年04月01日；法定代表人：杨*贵；注册资本：叁亿壹仟万元整；公司类型：其他有限责任公司。经营范围：（1）许可范围：货物进出口、技术进出口、工程造价咨询服务、对外

劳务合作（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；（2）一般项目：建筑工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等，包括：水利水电、电力、新能源及与水有关的基础设施，环境、建筑、交通水运、市政公用、电子等行业工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等；以及所需的设备、材料进出口；工程安全监测、质量检测、环境检测及有关的技术服务；全过程工程咨询、软件和信息技术服务、信息系统集成服务；水生态、水资源和水环境、防洪减灾和水土保持。流域规划与治理开发科学技术研究；工程和技术研究和实验发展；工程管理服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、监理单位：中国水利水电建设工程咨询北京有限公司

统一社会信用代码：91110105101763517N；公司成立于1985年07月02日；法定代表人：张*修；注册资本：2000万元整；公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：各类水利水电工程、工业与民用建筑工程、公路、桥涵工程监理、市政工程监理、电力工程监理；水利、水电、火电、工业与民用建筑、公路、市政工程、岩土工程、送变电工程的咨询与评价；经济信息咨询（依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）其他主要情况。

上海千多量建筑劳务有限公司法定代表人是王*和，现场负责人是闭*贵，上海千多量建筑劳务有限公司授权委托闭*贵为上海千多量建筑劳务有限公司负责人，全面负责处理上海千多量建筑劳务有限公司一切事物。故闭*贵是本次事故单位的主要负责人。

二、事故发生经过、救援处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023 年 10 月 23 日 15 时 30 分许，匡*逵（男，彝族，1984 年 3 月 13 日生，居民身份证号：532927********1314，大理巍山人），驾驶牌照为云 LBK316 轻型自卸货车，在羊拉乡上海千多量建筑劳务有限公司 8 号隧道出口左侧渣土场施工作业，由于操作不当，导致车辆翘头后翻入东侧边坡，造成当事人匡*逵死亡，损毁车辆 1 辆。

通过对死者匡*逵工友石*、茶*发问询调查，得出以下事件经过：2023 年 10 月 23 日 13 时许，闭*贵安排匡*逵到 8 号隧道拉渣土，2023 年 10 月 23 日 15 时许匡*逵拉第五趟渣土到弃土场，由于操作不当，导致车辆翘头后翻入东侧边坡。2023 年 10 月 28 日 15 时许，茶*发从工棚开车出来，当时刚好看到车辆翘头翻车，于是茶*发和一个工友跑下去救援。跑到事故车旁边时已有四五个人在开展救援。约三十多分钟把匡*逵从车中救

出后，由茶*发和一个工友开车护送他去奔子栏卫生院救治。17时19分许，奔子栏卫生院“120”急救车辆与护送匡*逵的车辆在离羊拉桥约三公里处相遇，医护人员诊断后确定匡*逵已无呼吸、心跳，无生命体征，于是将其送到丽江殡仪馆。2023年10月23日，德钦县公安局刑事侦查大队到丽江殡仪馆对死者匡*逵进行尸表检验，经法医现场鉴定，排除他杀，符合车辆伤害死亡。

（二）事故救援处置情况

2023年10月29日00时03分，德钦县羊拉派出所接到群众报警求助称：“我正在大理赶往迪庆途中，我哥哥在羊拉乡工地因事故死亡，遗体正在被送至香格里拉，具体位置不清楚，也不知道哥哥施工地点，目前也无法联系到施工单位，请求帮助。”在接报第一时间，羊拉乡派出所、交警中队前往各个工地排查、调查是否有报警人称的人员死亡情况。10月29日03时，经调查了解得知，10月28日15时许，上海千多量建筑劳务有限公司8#公路BC段工地发生一起施工作业车辆翻坠事故，造成1人死亡。2023年10月29日08时30分许接报后德钦县应急管理局迅速组织人员，由尼玛、斯南品楚、鲁杰前往事故发生地点。并于2023年10月29日11时许到达事发现场调查此次案件。同时向德钦县人民政府申请成立事故调查领导小组。

（三）善后处理情况

事故发生后，上海千多量建筑劳务有限公司及时联系死者家属，积极、妥善做好事故善后工作。经过协商，该起事故经济赔偿金额为121.68万元。目前事故善后工作已妥善处置，尸体已火化完毕，家属情绪稳定，已安全返家。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者匡*逵（男，彝族，1984年3月13日生，居民身份证号：532927********1314），户籍地址：云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县马鞍山乡******。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据一次性工亡赔付情况，核定事故造成直接经济损失约为121.68万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

匡*逵安全意识不强，在进行倒车操作时，未“查明车后情况，确认安全后倒车”，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、上海千多量建筑劳务有限公司虽有制定安全生产管理制度和安全操作规程，并对从业人员进行安全教育和培训，但未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2、上海千多量建筑劳务有限公司安全意识淡薄，在弃土场未配备安全管理人员、安装安全标识、设置安全设施。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，德钦羊拉上海千多量建筑劳务有限公司“10·28”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和有关人员的处理建议

（一）上海千多量建筑劳务有限公司对安全管理不到位，隐患排查不力，虽有制定安全生产管理制度和安全操作规程，并对从业人员进行安全教育和培训，但未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故的发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款和第四十四条第一款之规定。建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对上海千多量建筑劳务有限公司作出行政处罚。

（二）上海千多量建筑劳务有限公司现场负责人闭*贵在检查安全生产状况时要及时排查生产安全事故隐患，进而提出安全生产管理的建议，这是施工单位负责人应当履行的一项法定职责。未在弃土场配备安全管理人员、安装安全标识、设置安全设施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

十一条第三项及第五项的规定，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定对闭*贵作出行政处罚。

（三）匡*逵安全意识淡薄，在进行倒车操作时，未“查明车后情况，确认安全后倒车”，导致此次事故的发生，对本起事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

六、事故防范和整改措施

该起事故的发生，充分暴露了企业安全生产主体责任落实不到位、施工现场安全检查不到位、安全教育培训流于形式等问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产管理，调查组提出以下防范和整改措施。

（一）上海千多量建筑劳务有限公司必须及时深刻吸取此次事故惨痛教训，举一反三，防止类似事故发生。要加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。要督促从业人员严格执行安全生产管理制度和安全操作规程，确保安全生产。

（二）上海千多量建筑劳务有限公司现场负责人应汲取本起事故的深刻教训，深入剖析问题产生的根源，对症下药认真查找建设施工安全管理方面存在的问题，切实履行安全管理职

责。要根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题应当立即处理；不能处理的，应当及时报告监管单位，检查及处理情况应当如实记录在案，用扎实有力的举措，坚决防范各类事故的发生。

（三）中国水利水电建设工程咨询北京有限公司应加强对监理人员的培训，提高监理人员的专业水平和责任意识，加强对施工方的监督，认真落实监理责任，对施工方的施工过程进行全面监督，督促施工方按照规定进行施工，及时发现和纠正施工中存在的问题。